

المفاوضات الجماعية والاتفاقات الجماعية

تعتبر الاتفاقات الجماعية الناتجة عن المفاوضة الجماعية من أهم أدوات تنظيم العمل، والوسيلة الأكثر نجاحاً في تنظيم العمل بين العاملين وأصحاب العمل. هناك مواثيق واتفاقات دولية مختلفة تشجع على المفاوضة الجماعية وتنظمها، منها: الاتفاقية رقم (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، الاتفاقية رقم (154) لسنة 1981 الخاصة بتشجيع المفاوضة الجماعية، التوصية رقم (163) الخاصة بتشجيع المفاوضة الجماعية لسنة 1981، مؤتمر العمل الدولي: التوصية رقم (91) الخاصة بالاتفاقات الجماعية لسنة 1951. كما نُظمت المفاوضة الجماعية في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، وعُرفت في نص المادة (49) بأنها:

المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أيٍّ من نقابات العمال أو ممثلين عن العمال، وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم، بهدف حسم النزاع الجماعي، أو تحسين شروط العمل وظروفه، أو رفع الكفاءة الإنتاجية.



وفي ظل وجود تنظيم نقابي عمالي تمثيلي، وحرية نقابية، تكون شروط المفاوضة الجماعية كالتالي:

- أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية ودون ضغط أو تأثير، إذ يحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليها كتابة دون أن يكون لأيهما حق الاعتراض على هذا التمثيل.

- تجري المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة بين صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبين ممثلي العمال في المنشأة، وعلى مستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العمالية ذات العلاقة، وعلى المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل، وبين اتحاد نقابات العمال.

اتفاق العمل الجماعي

أما اتفاق العمل الجماعي، فهو اتفاق مكتوب باللغة العربية، يبرمه طرفا المفاوضة الجماعية، ويتضمن أحكاماً تتعلق بتحسين شروط العمل وظروفه، ورفع الكفاءة الإنتاجية. يكون اتفاق العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه، ومدته ثلاث سنوات، ويجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي حرية ممارسة العمل النقابي، والحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل، وشروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل، ولجنة ثنائية لحسم أية خلافات تنشأ عن تطبيق الاتفاق، كما "يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ اتفاق العمل الجماعي".